



210031 南京市江北新区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 B 座 2004 室 南京华讯知识产权代理事务所（普通合伙） 刘怡彪 (025-56673167)	发文日：
申请号或专利号： 200880018446.X	
发文序号：	
案件编号： 4W114624	
发明创造名称： 包含三嗪酮类化合物和铁的制剂	
专利权人： 拜耳知识产权有限责任公司	
无效宣告请求人： 南京华讯知识产权顾问有限公司	

无 效 宣 告 请 求 审 查 决 定 书

（第 560041 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

- ☐宣告专利权全部无效。
- ☐宣告专利权部分无效。
- ☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 13 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：田甜
主审员：潘珂
参审员：刘琳

专利局复审和无效审理部

国家知识产权局

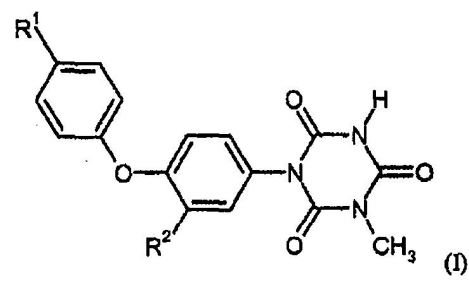
无效宣告请求审查决定(第 560041 号)

案件编号	第 4W114624 号
决定日	2023 年 04 月 03 日
发明创造名称	包含三嗪酮类化合物和铁的制剂
主分类号	A61K 31/53
无效宣告请求人	南京华讯知识产权顾问有限公司
专利权人	拜耳知识产权有限责任公司
专利号	200880018446.X
申请日	2008 年 05 月 21 日
优先权日	2007 年 06 月 01 日
授权公告日	2013 年 06 月 12 日
无效宣告请求日	2022 年 06 月 20 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款、第 26 条第 4 款
决定要点：当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 权利要求得到说明书的支持是指所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的。在无效程序中，如果有证据和/或合理理由说明权利要求书中上位概括或并列选择所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明所要解决的技术问题并达到相应的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持，反之，则应当认为已经得到说明书的支持。	

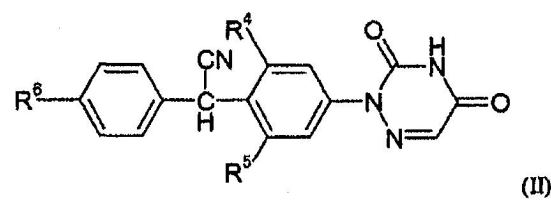
一、案由

本专利的专利号为 200880018446. X，优先权日为 2007 年 06 月 01 日，申请日为 2008 年 05 月 21 日，申请人于 2013 年 01 月 29 日由“拜耳动物保健有限责任公司”变更为“拜耳知识产权有限责任公司”，授权公告日为 2013 年 06 月 12 日。本专利授权公告时的权利要求书共有 22 项，其中权利要求 1 如下：

“1. 水基制剂，其含有式 (I) 或 (II) 的三嗪酮类化合物



或



其中，

R^1 代表 R^3-SO_2- 或 R^3-S- ，

R^2 代表烷基、烷氧基、卤素或 $SO_2N(CH_3)_2$ ，以及

R^3 代表卤代烷基

R^4 和 R^5 相互独立地代表氢或 Cl，以及

R^6 代表氟或氯，

或它们生理上可以接受的盐，

以及

选自下列的铁 (III) 化合物：

(b) 柠檬酸铵铁 (III) 或其水合物，以及

(c) 多核铁 (III) 多糖配位化合物。”

请求人南京华讯知识产权顾问有限公司于 2022 年 06 月 20 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-22 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，权利要求 1-22 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-22 全部无效，同时提交了如下证据的复印件或打印件：

证据 1：首页标有“Bayer HealthCare, STOP COCCIDIOSE BIJ BIGGEN! , Baycox® 5% Oral Suspension”

的外文资料，及其部分中文译文；

证据 2: Bayer Intellectual Property GmbH, Grounds for appeal on behalf of ceva animal health against the decision of the opposition division dated 17 July 2019 in respect of EP2164496B1, 及其部分中文译文；

证据 3: Datenblatt zur Entscheidung, Vom 17, September 2020 (T2034/19-3.3.07)，及其部分内容中文译文；

证据 4: 标有“STOP COCCIDIOSE IN PIGLETS!”且其上显示有标有“Document Properties”窗口内容的网页截图；及其中文译文；

证据 5: 涉案专利实质审查程序中的审查意见通知书及意见陈述书和所附修改文本；

证 据 6 : Committee for medicinal products for veterinary use (CVMP), London , Doc. Ref. EMEA/CVMP/83804/2005, 2006 年 12 月 18 日，及其部分中文译文；

证据 7: Baycox® 5%: an anticoccidial for the treatment of isospora suis coccidiosis in piglets, Mundt H. C. (Bayer Animal Health), 16th Congress of the International Pig Veterinary Society, Melbourne, Australia, 2000 年 09 月 17-21 日，及其部分中文译文；

证据 8: 球虫感染与铁吸收, 李庆锁摘译, 河北畜牧兽医, 1986 年第 04 期, 第 49 页 (原文源自 D. E. Turk, Poultry Science, 1981, Vol. 61, No. 2, P323-326)；

证据 9: 仔猪缺铁性贫血的防治, 邓云波, 湖南农业, 1995 年第 1 期, 第 22 页；

证据 10: 仔猪腹泻的发生原因及防治, 郭万正, 辽宁畜牧兽医, 2000 年第 5 期, 第 19-21 页；

证据 11: Eisenversorgung des neugeborenen Ferkels, Andreas Gutzwiller 等, AGRARFORSCHUNG, 1999 年, 第 6 卷第 10 期, 第 373-375 页，及其部分中文译文；

证据 12: デキストラン鉄の経口投与による子豚の貧血予防について, 上田博史, 香川大学農学部附属農場, 香川県長尾町 769-23, 1985 年 05 月 20 日，及其部分中文译文；

证据 13: Jernpasta og fiydende jern til pattegrise, MEDDELELSE NR. 413, 1999 年 02 月 11 日, 第 872-877 页，及其部分中文译文；

证据 14: Rod-like iron (III) oxyhydroxide particles in iron (IID) polysaccharide solutions, Pal Sipos Tim G 等, Journal of Inorganic Biochemistry, 1995 年, 第 58 期, 第 129-138 页，及其部分中文译文。

请求人主张证据 4 为证据 1 公开时间的证明文件及其译文，并提出如下主张：

(1) 权利要求 1-22 不具备创造性。证据 5 是专利权人在实质审查中的自认，可证明证据 1 的 Baycox5% 口服混悬液制剂的溶剂为水。以证据 1 作为最接近的现有技术，在证据 1 的基础上结合证据 6-13，权利要求 1 不具备创造性。以证据 7 作为最接近的现有技术，在证据 7 的基础上结合证据 1、证据 6 和证据 8-13，权

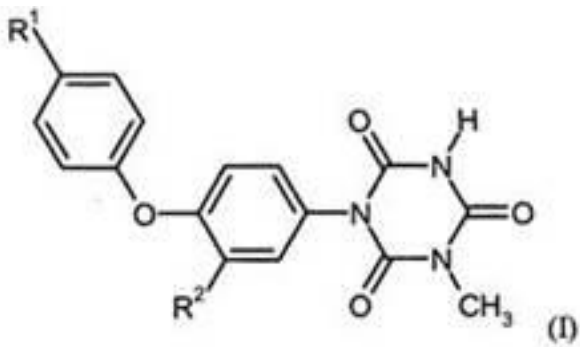
权利要求 1 不具备创造性。权利要求 2-12 直接或间接引用权利要求 1，权利要求 2-12 附加限定的技术特征不能给其带来创造性，且在前述证据 1 或 7 中已被公开或是结合简单实验就可以获得的，在权利要求 1 或其引用的权利要求不具备创造性的前提下，权利要求 2-12 不具备创造性。权利要求 13 引用权利要求 1-3，其限定的技术特征已被证据 14 公开，权利要求 13 也不具备创造性。进而，在其引用权利要求不具备创造性的前提下，权利要求 14-17 均不具备创造性。权利要求 18-22 要求保护权利要求 1-17 制剂的制药用途，证据 1、证据 7 公开了治疗仔猪球虫病的用途，证据 11-13 公开了在仔猪中口服铁（III）右旋糖酐治疗贫血，因此在其引用的权利要求不具备创造性的前提下，权利要求 18-22 也不具备创造性。

（2）权利要求 1-22 得不到说明书的支持。涉案专利实施例 1-7 中三嗪酮类化合物仅涉及托曲珠利，铁（III）化合物仅涉及右旋糖酐铁、糖铁和聚麦芽糖铁，且生物学实施例中仅验证了托曲珠利和右旋糖酐铁合用的效果，因此权利要求 1 中三嗪酮类化合物以及铁（III）化合物种类的概括得不到说明书的支持。实施例 1-7 中三嗪酮类化合物的浓度、粒度范围和铁化合物浓度范围均仅涉及点值或较窄的范围，而权利要求 1 中并没有限制三嗪酮类化合物或铁化合物的配比或浓度，权利要求 1 要求保护的制剂范围过大，得不到说明书的支持。权利要求 2、3 虽然进一步限定了三嗪酮类化合物浓度为 1-30%、3-7%，但实施例 1-7 仅公开了端点值 3%，权利要求 2-3 要求保护的化合物范围过大，得不到说明书的支持。权利要求 4-6 进一步限定了三嗪酮类化合物粒度范围小于等于 30 μm、20 μm、10 μm，实施例 1-7 仅涉及 3.3-6.4 μm，因此仍然不足以支持权利要求 4-6 要求保护的粒度范围。权利要求 7-9 进一步限定了铁化合物浓度为 10%-30%、11.4%-25%、20%-25%，实施例 1-7 仅涉及 20%和 23.6%，权利要求 7-9 得不到说明书支持。权利要求 10、11 进一步限定粘度范围为 10-2500mPas、20-1500mPas，实施例 1-7 仅涉及 96-1365mPas，权利要求 10-11 得不到说明书支持。权利要求 12-22 引用权利要求 1，并未克服权利要求 1 所存在的上述缺陷，也得不到支持。

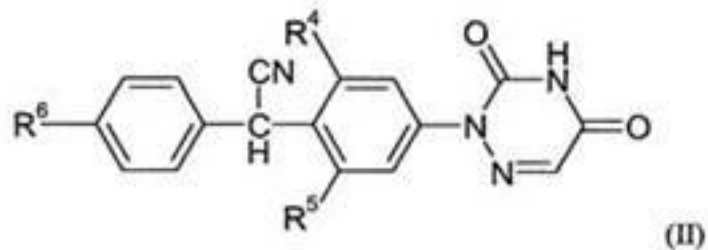
经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 07 月 22 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 09 月 06 日提交了意见陈述书、反证 1-11 的复印件或打印件，同时，专利权人修改了权利要求书，所作修改为删除了权利要求 1 中部分技术方案，修改后的权利要求书为：

“1. 水基制剂，其含有式(I)或(II)的三嗪酮类化合物



或



其中，

R¹ 代表 R³-SO₂-或 R³-S-,

R² 代表烷基、烷氧基、卤素或 SO₂N(CH₃)₂，以及

R³ 代表卤代烷基

R⁴和 R⁵相互独立地代表氢或 Cl，以及

R⁶ 代表氟或氯，

或它们生理上可以接受的盐，

以及

选自下列的铁(III)化合物：(c) 多核铁(III)多糖配位化合物。

2. 根据权利要求 1 的制剂，其含有以 m/V 计的 1~30%的三嗪酮类化合物。

3. 根据权利要求 2 的制剂，其含有以 m/V 计的 3~7%的三嗪酮类化合物。

4. 根据权利要求 1-3 中任一项的制剂，其中，分散的三嗪酮类化合物具有 d(v, 90) 小于或等于 30 μm

的粒度。

5. 根据权利要求 4 的制剂，其中，分散的三嗪酮类化合物具有 d(v, 90)小于或等于 20 μm 的粒度。

6. 根据权利要求 4 的制剂，其中，分散的三嗪酮类化合物具有 d(v, 90)小于或等于 10 μm 的粒度。

7. 根据权利要求 1-3 中任一项的制剂，其中铁化合物浓度以 m/V 计为 10%~30% 的活性铁。

8. 根据权利要求 7 的制剂，其中铁化合物浓度以 m/V 计为 11.4%~25%的活性铁。

9. 根据权利要求 7 的制剂，其中铁化合物浓度以 m/V 计为 20%~25%的活性铁。

10. 根据权利要求 1-3 中任一项的制剂，其中利用流变仪的锥/板装置，通过以 128 s⁻¹ 和 256 s⁻¹的剪

切速率测量的粘度值的平均值而测量的粘度在 10~2500 mPas 的范围。

11. 根据权利要求 10 的制剂，其中所述粘度在 20~1500 mPas 的范围。

12. 根据权利要求 1 的制剂，其含有至少一种多羟基脂肪族醇。

13. 根据权利要求 1-3 中任一项的制剂，其含有来自 (c) 组的多核铁(III)多糖配位化合物，其中所述

多核铁(III)多糖配位化合物的多核铁核心由 β -FeO(OH)单元构成，并且所述多核铁(III)多糖配位化合物在

进一步的配位层中含有多糖分子。

14. 根据权利要求 13 的制剂，其含有选自下列的多核铁(III)多糖配位化合物：右旋糖酐铁(III)，羟基

聚麦芽糖铁(III)/糊精铁(III)和由多核 β -FeO(OH) 和蔗糖以及寡糖构成的非化学计量化合物。

15. 根据权利要求 1-3 中任一项的制剂，其含有权利要求 1 中的式 (I) 表示的三嗪三酮作为三嗪酮类化合物。

16. 根据权利要求 1-3 中任一项的制剂，其中所述三嗪酮类化合物是托曲珠利，且所述多核铁(III)多糖配位化合物是右旋糖酐铁(III)。

17. 根据权利要求 1-3 中任一项的制剂，其含有一种或者多种营养物。

18. 根据权利要求 1-17 中任一项的制剂用于制备用以同时治疗球虫感染和铁缺乏状态的药物的用途。

19. 根据权利要求 18 的用途，其用于制备用于口服治疗的药物。

20. 根据权利要求 19 的用途，其用于制备用于口服治疗哺乳期仔猪的药物。

21. 根据权利要求 20 的用途，其用于制备用于在出生时至出生后 10 天的时间段内口服治疗仔猪的药物。

22. 根据权利要求 21 的用途，其用于制备用于在出生时至出生后 3 天的时间段内口服治疗仔猪的药物。”

反证 1-11 如下：

反证 1：Jens Peter Nielsen 教授声明的公证认证文件（其中还包含附件 A 至 E），及其部分中文译文；其中，反证 1 的附件 A 至 E 具体如下：

反证 1 的附件 A：Jens Peter Nielsen 教授学术经历和发表部分学术作品简介；

反证 1 的附件 B：Kirchgeßner 等，Tierenährung. 第 11 版，2004 年，封面页，出版信息页，序页，第 237 页，及其部分内容中文译文；

反证 1 的附件 C：用以证明证据 12（反证 8）的引用次数的网页截图 2 页，及其部分内容中文译文；

反证 1 的附件 D：Blomgren and Lannek, Prevention of Anaemia in Piglets by a Single Oral Dose of Iron Dextran. Nord. Vet Med, 1971 年，第 23 期，第 529-536 页，及其部分中文译文；

反证 1 的附件 E：证明反证 1 的附件 D 引用次数的网页截图 4 页，及其部分中文译文；

反证 2：Schweinekrankheiten, Karl Heinritzi 等，2006 年，封面页，出版信息页，第 53 页，及其部分中文译文；

反证 3：Lehrbuch der Schweinekrankheiten, Begründet von Hans Plonait, Karl-Heinz 等，2004 年，封面页，出版信息页，第 190 页，及其部分中文译文；

反证 4：实质审查程序中答复一通时提交的实验数据共 3 页，及其中文译文；

反证 5：Manfred Kietzmann 教授在欧洲专利申请 EP2164496B1 相关程序中提交的声明及其附件，其部分中文译文；

反证 6：Arwid Dauschies 教授在欧洲专利申请 EP2164496B1 相关程序中提交的声明，其学术经历和发表部分学术作品，及其部分中文译文；

反证 7：Eisenversorgung des neugeborenen Ferkels, Andreas Gutzwiller 等，AGRARFORSCHUNG 6(10)，

1999 年第 10 期，第 373-375 页，及其部分中文译文；

反证 8：デキストラン鉄の経口投与による子豚の貧血予防について，上田博史，香川大学農学部附属農場，香川県長尾町 769-23，1985 年 05 月 20 日，第 872-876 页，及其部分中文译文（对应于请求人提交的证据 12）；

反证 9：专利权人在欧洲专利申请 EP2164496B1 相关程序中提交的“关于铁（III）配合物和托曲珠利的组合的研究报告”，及其部分中文译文；

反 证 10：Committee for medicinal products for veterinary use (CVMP), London, Doc. Ref. EMEA/CVMP/83804/2005，2006 年 12 月 18 日（对应于请求人提交的证据 6），及其部分中文译文；

反证 11：“Baycox® Iron Injection”相关资料，及其部分中文译文。

专利权人认为：（1）权利要求书所作修改为将权利要求 1 中的“（b）柠檬酸铵铁（IID 或其水合物”删除，符合无效阶段对权利要求书的修改规则。（2）证据 1、7 并没有提供制备本发明制剂的启示，证据 6-14 均未给出得到本发明的技术启示。反证 1-3，反证 5，反证 7，反证 11，反证 8，反证 9，反证 6，证据 11，证据 12 显示本领域存在需要在仔猪出生后几小时给予铁剂，如超过 24 小时则需多次给药的相反教导，结合反证 11，反证 9 尤其是反证 9 的表 4 可知，本发明实现了预料不到的技术效果而且克服现有技术中教导的技术偏见。因此本发明的共同制剂是非显而易见的，具备创造性。反证 6，反证 1 表明采用本发明方案缺乏可行性。（3）关于支持。修改后的权利要求已经克服了请求人所述概括过宽的缺陷，保护范围是合理的，能够得到说明书的支持。

国家知识产权局本案合议组于 2022 年 09 月 26 日将专利权人的答复意见、相关反证副本和修改的权利要求书转送请求人，要求其在指定期限内进行答复，并于 2022 年 09 月 27 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2022 年 12 月 06 日举行口头审理。

2022 年 11 月 11 日，请求人提交了意见陈述书，其中指出：（1）认可专利权人对权利要求书的修改方式。（2）基于与请求书中基本一致的无效理由，以证据 1 作为最接近的现有技术，在证据 1 的基础上结合证据 6-13，权利要求 1 不具备创造性。以证据 7 作为最接近的现有技术，在证据 7 的基础上结合证据 1、6、8-13，权利要求 1 不具备创造性。进而，权利要求 2-22 均不具备创造性。（3）通过删除式修改仅能克服部分得不到说明书支持的问题，权利要求 1-22 仍得不到说明书的支持。

合议组于 2022 年 11 月 17 日将请求人提交的意见陈述书转送专利权人。

2022 年 11 月 28 日，请求人寄交了国家图书馆科技查新中心出具的证据 8-10、14 的馆藏复制证明。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，确认并记录了如下事项：

（1）请求人再次明确对权利要求修改无异议，合议组当庭告知双方本案的审理基础为 2022 年 09 月 06 日修改的权利要求书和授权公告的说明书及说明书附图，双方对此均无异议。

(2) 专利权人对证据 5、8-10、14 未提出异议。

(3) 请求人明确证据 2-4 均是为了辅助证明证据 1 的公开时间，证据 1-4、6-7、13 源自欧洲专利局网站，证据 1、4 是在欧洲专利申请 EP2164496B1 相关程序中当事人提交的文件，证据 2 是当事人提交的意见陈述，证据 3 是欧洲专利局对欧洲专利申请 EP2164496B1 所作出的决定；请求人当庭远程演示了进入欧洲专利局网站并查看证据 1 的过程，并明确将证据 4 中文译文显示的创建时间 2003 年 04 月 29 日作为证据 1 的公开时间，还当庭演示了从互联网网络上获取证据 11、12 的过程。专利权人全程核实请求人的远程演示，认可证据 1-4、6-7、13 均可在欧洲专利局网站下载到相同内容的电子件，但认为所述证据为域外证据，请求人未提供原件，也未提供公证认证文件，不认可其真实性、公开时间和关联性；专利权人认可当庭下载得到的文件与证据 11、12 复印件内容一致，但认为证据 11、证据 12 为域外证据，应提交馆藏复制证明或公证认证文件。

(4) 专利权人对所有外文证据的中文译文准确性均无异议，表示所提交的相关证据的译文均为补充而非订正。

(5) 专利权人明确反证 1 及其附件、反证 3、5、6、9、11 均仅供合议组参考。请求人对反证 2、4、7、8、10 及相关外文反证译文均无异议，认可反证 7、8、10 分别是证据 11、12、6 的补充译文。

(6) 请求人明确证据 1 相比证据 7 是更为接近的现有技术，双方就涉案专利权利要求 1-22 是否具备创造性、是否能够得到说明书的支持充分发表了意见。

2022 年 12 月 13 日，请求人提交了口审代理词和附件 1（编号为“A80”的文件：关于 Baycox5%口服悬浮液市场授权的批准通知书的邮件）复印件及其部分内容中文译文，其中重申了口头审理时发表的意见，指出证据 1-4、6-7、13 以及附件 1 均为涉案专利欧洲同族“EP2164496B1”无效程序历史文档中的相关文件，其中附件 1 在证据 2 中有提及，并再次描述了从欧洲专利局网站得到证据 1-4、6-7、13 以及附件 1 的详细过程，以及通过进入必应网站后输入标题得到证据 11，通过进入“X-MOL 学术平台 官方”网站并输入 DOI 号得到证据 12 的过程；还提交了上述过程所获得文件的打印件。

2022 年 12 月 13 日，专利权人提交了口头审理代理词，重申了口头审理时发表的意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

专利权人于 2022 年 09 月 06 日提交了修改的权利要求书（共 2 页 22 项），所作修改为将授权公告的权利要求 1 中两种铁(III)化合物：(b) 柠檬酸铵铁(III)或其水合物，以及(c)多核铁(III)多糖配位化合物中涉及(b)的技术方案删除，仅保留了“（c）多核铁(III)多糖配位化合物”的技术方案，请求人对其无异议。经核实，合议组认为上述修改属于删除式修改，符合专利法第 33 条和《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6 节的规定。因此，本决定的审查基础为专利权人于 2022 年 09 月 06 日提交的权利要求第 1-22 项，以及授权公告文本的说明书第 1-29 页和说明书摘要。

2、证据认定

请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，除《专利审查指南》第四部分第三章第 4.3 节规定的例外情况外，一般不予考虑。

本案中，请求人在口头审理后才提交了附件 1 的打印件，该文件属于逾期提交证据且未经质证，合议组对附件 1 不予考虑。

当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

本案中，请求人提交证据 1-14 均用于评价涉案专利权利要求 1-22 不具备创造性，其中将证据 1、证据 7 用作最接近的现有技术，而判断涉案专利权利要求 1-22 是否具备创造性的前提在于证据 1、证据 7 是否具备真实性，是否构成涉案专利的现有技术。

请求人在口头审理时和口头审理后提交的口审代理词中演示了从欧洲专利局网站获取证据 1-4、6-7、13 的过程。专利权人认可从欧洲专利局网站能获取上述文件，但认为因缺乏原件和公证认证文件，不认可所述域外证据的真实性和公开时间。

经核实，合议组认可证据 1-4、6-7、13 均可从欧洲专利局网站查询获得，其中证据 1、4、6-7 为涉案专利欧洲同族专利“EP2164496B1”的审查程序中当事人提交的相关证据文件，证据 2 是当事人提交的意见陈述，证据 3 为该案审查决定第 5、8、20、21、36、37、40 页部分内容，鉴于证据 3 本身是欧洲专利局所作审查决定，合议组对证据 3 的真实性予以认可。然而，对于证据 1-2、4、6-7、13，欧洲专利局网站可查询的过程文档并不当然意味着其作为证据的真实性和公开性必然得到认可。

首先，根据《专利审查指南》第四部分第八章第 2.2.2 节对域外证据的相关规定，除能够从香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的、或有其他证据足以证明证据真实性、或当事人认可真实性的情况，域外证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。本案中证据 1-2、4、6-7、13 均为域外证据，且本身并非欧洲专利局网站上公开或公告的外文专利文献，或欧洲专利局所作出的审查决定，请求人并未履行公证认证手续，亦未提供证据证明其能够从国内公共渠道获得，证据形式上无法满足对其真实性的确认。

删除[panke]: 专利权人对其真实性不认可，

其次，请求人在本案中亦未说明证据 1 和证据 7 的确切原始来源，从证据 1 的内容来看，合议组只能确认其属于涉及 Baycox5%口服溶液的相关技术资料，但并不能获知其原始来源、性质的相关信息，从证据 7 的内容来看，其可能来源于国际猪兽医学学会第 16 次会议，但并不能据此确认其真实性以及该文件在该会议召开时即被公开；即使能够从欧洲专利局网站获得上述文件，其仅能证实在欧洲同族专利的无效程序中，曾有当事人提交过相关证据材料，并作出过证据 3 的审查决定，目前仅基于网站电子文档记录以及证据 3 尚无法直接确认证据 1 和证据 7 的真实性。

删除[panke]: 以及欧洲专利局曾对该案中相关证据作出认定

再次，证据 1 和证据 7 在欧洲专利局显示的提交时间远在涉案专利申请日之后，无法根据其能够从欧洲

专利局网站查询得到而直接确认其属于涉案专利的现有技术。此外，也没有其他任何证据能够证实证据 1 和证据 7 的确切公开时间，无法认定其构成涉案专利的现有技术。

鉴于请求人关于涉案专利权利要求 1-22 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的所有无效理由均以证据 1 或证据 7 作为最接近的现有技术，由于证据 1、7 的真实性和公开时间均无法确认，不能构成现有技术，因此合议组对其他用于评述创造性的证据也不再予以认定。同样，专利权人明确反证 1 及其附件、反证 3、反证 5、反证 6、反证 9、反证 11 均仅供合议组参考，合议组对其不再予以认定；反证 2、反证 4、反证 7、反证 8、反证 10 均用于说明创造性，因证据 1 和证据 7 不能构成现有技术，合议组对这些反证也不再予以认定。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

鉴于请求人关于涉案专利权利要求 1-22 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的所有无效理由均以证据 1 或证据 7 作为最接近的现有技术，由于证据 1、7 的真实性无法被认可，不能构成现有技术，因此请求人关于涉案专利权利要求 1-22 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款规定的无效理由不成立。

4、关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。
权利要求得到说明书的支持是指权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的。在无效程序中，如果有证据和/或合理理由说明权利要求书中上位概括或并列选择所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明所要解决的技术问题，并达到相应的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持，反之，则应当认为已经得到说明书的支持。

涉案专利权利要求1-22要求保护的技术方案如前所述。

关于涉案专利所要解决的技术问题，说明书中记载：现有技术中哺乳期仔猪预防贫血的方法存在各种缺陷，例如口服生物利用度低需多次给药，单次口服仅能在生命头8-10小时内提供才可获得充分活性，肌肉注射虽可在出生后1-3天给药，但存在毒性副作用且可能损害仔猪的免疫系统，同时，通常还需要在出生后第3天给药托曲珠利等药物以治疗球虫病。然而，两药均为口服制剂时存在因施用时间不同而需多次捕捉仔猪的问题，若采用注射铁剂与托曲珠利同在第3天给药则存在注射铁剂副作用的问题，因而需要抗球虫药和铁剂的组合制剂以实现无副作用、且高效可靠的目的（参见说明书第0023-0034段）。为实现上述发明目的，本发明提供了一种包含三嗪酮类化合物和铁化合物的组合制剂，其适于同时防治动物中的球虫病和铁缺乏状态，所述制剂通过口服途径施加于动物幼仔时仅需施用一次。

涉案专利说明书中提供了7个制备实施例和一个生物学实施例以证明其技术效果。其中，实施例1-3将托曲珠利悬浮液（30%）、右旋糖酐铁（Ⅲ）粉末和粘度调节助剂等按特定比例混合（其中两种药物浓度分别为：22.8% m/V 活性铁+5% m/V 托曲珠利、23.6% m/V 活性铁+5.3% m/V 托曲珠利、21.0% m/V 活性铁+5% m/V 托曲珠利），经搅拌、均化等步骤，制备出右旋糖酐铁（Ⅲ）/托曲珠利分散体，在贮藏容器中存储后测定pH值，

并检测了分散体产物的粘度（分别为133mPas、277mPas、96mPas）、粒度d(v,50)/μm（分别为2.3 μ m、3.2 μ m、2.5 μ m）、粒度d(v,90)/μm（分别为4.1 μ m、6.4 μ m、4.7 μ m）、<10 μ m颗粒的百分比（分别为100%、99%、100%）、<30 μ m颗粒的百分比（均为100%）等指标。实施例4-7将托曲珠利悬浮液（30%）分别和糖铁（III）粉末、聚麦芽糖铁（III）粉末、右旋糖酐铁（III）粉末等以及粘度调节助剂等按特定比例混合（其中两种药物浓度分别为：22.8%*m/V*活性铁+5%*m/V*托曲珠利、22.8%*m/V*活性铁+5%*m/V*托曲珠利、22.8%*m/V*活性铁+5%*m/V*托曲珠利、20%*m/V*活性铁+3%*m/V*托曲珠利），经搅拌、均化等步骤，制备出具体种类的多核铁(III)多糖配位化合物/托曲珠利分散体，转入贮藏容器中，并检测了分散体产物的粘度（分别为1312mPas、1226mPas、1365mPas、108mPas）、粒度d(v,50)/μm（分别为2.1 μ m、1.9 μ m、1.7 μ m、1.9 μ m）、粒度d(v,90)/μm（分别为4.3 μ m、3.3 μ m、3.5 μ m、3.6 μ m）、<10 μ m颗粒的百分比（均为100%）、<30 μ m颗粒的百分比（均为100%）等指标（参见实施例1-7即说明书第0173-0223段）。生物学实施例部分，分别在出生后第3天口服给药仔猪0.9mL的实施例2、3的制剂，并以市售注射的右旋糖酐铁制剂作为对照，结果显示实施例2、3的口服制剂和市售注射制剂相比均具有基本相当的预防贫血的效果，耐受性好，且能有效抵抗球虫病病原体（参见说明书第0224-0230段、表1）。

请求人主张权利要求1-22得不到说明书的支持，具体理由包括权利要求限定的三嗪酮类化合物和铁（III）化合物的种类、配比浓度、粒度、粘度等特征的范围过宽，实施例所验证的有限方案不能证明在所述范围内均能实现发明声称的技术效果，但未提交用以支持权利要求1-22中具体技术方案无法实施或无法达到说明书中记载的前述技术效果的证据。

合议组认为：

关于权利要求1中三嗪酮类化合物和多核铁(III)多糖配位化合物的具体种类。虽然权利要求1中的三嗪酮类化合物涵盖了除托曲珠利之外的其他式（I）或式（II）的抗球虫剂，其中的多核铁(III)多糖配位化合物涵盖了除右旋糖酐铁之外的其他具体多核铁(III)多糖配位化合物。但对于前者，权利要求1已经限定了所述三嗪酮类化合物的具体化学结构，所述化合物为本领域公知的抗球虫感染的化合物（参见说明书第0055-0066段）；对于后者，基于说明书相关记载，权利要求1限定的铁制剂均以β-FeO（OH）单元为核心并在配位层中含有多糖分子的结构共性（参见说明书第0081-0082、0157-0158段）。针对上述化合物，实施例1-7中对于三嗪酮类化合物给出了托曲珠利的实例，对于多核铁(III)多糖配位化合物给出了糖铁（III）、右旋糖酐铁（III）、聚麦芽糖铁（III）等实例，并在生物学实施例中进一步验证了抗球虫剂托曲珠利与右旋糖酐铁（III）的复合制剂能够取得预期功效。在请求人没有提供相反证据和理由足以否定托曲珠利和其他类型的作为抗球虫剂的三嗪酮类化合物在结构和抗球虫病功效上的共性，以及右旋糖酐铁（III）和其他类型的多核铁(III)多糖配位化合物在结构和补铁功效上的共性的前提下，本领域技术人员没有合理理由质疑权利要求1中所述三嗪酮类化合物和铁（III）化合物的组合水基制剂不能解决本发明的技术问题并实现预期的技术效果，即在出生后第3天一次口服给药，仍能同时提供良好的预防贫血作用和抗球虫病的作用。因此，请求人关于三嗪酮类化合物以及多核铁(III)多糖配位化合物种类的概括过宽而导致权利要求1不符合专利法第26条第

删除[panke]: 三

删除[panke]: 因专利权人删除了权利要求1中选自（b）柠檬酸铵铁（III）或其水合物的技术方案，因而请求书中对涉及该技术方案得不到说明书支持的无效理由已经不存在，合议组不再进行评述。

4款规定的理由不能成立。同理权利要求2-22也不会因该理由而不符合专利法第26条第4款的规定。

关于三嗪酮类化合物和多核铁(III)多糖配位化合物的浓度以及二者的配比。如前所述，涉案专利的主要贡献在于将三嗪酮类化合物和多核铁(III)多糖配位化合物共同制备在一个稳定的水基制剂中，从而在仔猪出生后第3天通过口服途径单次给药，仍能同时提供良好的预防贫血作用和有效抗球虫病作用的技术效果，避免了现有技术的诸多缺陷。实施例1-7中记载了三嗪酮类化合物和多核铁(III)多糖配位化合物的多个具体浓度点值和由此得到的多个二者配比，所述生物学实施例给出了实现抗球虫和一次给药预防贫血的有效浓度的具体示例，且说明书已明确记载，须在单位剂量中含有药理活性充分量的抗球虫病物质和活性（III）铁化合物（如可参见说明书第0025-0034段、第0067-0073段、第0111段、0153段）。作为已知抗球虫剂和已知的补铁剂，具体的三嗪酮类化合物和多核铁(III)多糖配位化合物的有效浓度范围是本领域技术人员根据需要为了实现有效抗球虫效果和补铁效果可以从现有技术的已知有效用药量范围内合理选择的，本领域技术人员能够结合待给药动物和两种药物具体种类，来确认合理的用药量并确认其具体配比，从而确保实现抗球虫病和预防贫血的目的。在请求人并未举证证明存在无法解决发明技术问题、实现预期技术效果的本领域可能的浓度或配比范围的情况下，没有限定两种药物的具体浓度和配比，或所限定的浓度范围及由此得到的具体配比较实施例记载的范围更宽，均并不会导致权利要求1-3、7-9得不到说明书的支持，相应地引用了上述权利要求的其他权利要求也不会因此得不到说明书的支持。

删除[wutongyi]: 合议组认为，

删除[panke]: 点值

关于三嗪酮类化合物的粒度范围和制剂的粘度范围，如前所述，说明书记载了具体制剂的制备、存储，并验证了部分制剂的生物学功效，说明书中描述本发明的制剂为口服制剂，且可以是溶液、悬浮液、糊剂、凝胶等形式（如可参见第0083段、第0110段），说明书中记载为了配合制剂形式，制剂中推荐的三嗪酮类化合物的粒度范围和制剂的粘度范围（如可参见第0107段、第0108段、第113段、第114段），实施例中也测定了所得制剂中三嗪酮类化合物的具体粒度和制剂的具体粘度，据此可认为说明书中已证实了对于特定形式的制剂而言，三嗪酮类化合物可以具有不同的具体粒度，制剂也可以具备不同的具体粘度，本领域技术人员也有能力基于制剂的具体形式，来结合制剂学领域的常规技术选择出能够满足制剂形式和实际需求的适宜粒度和粘度。在说明书已证实要求保护的部分技术方案能够实施发明且达到预期技术效果，且没有证据表明在三嗪酮类化合物的常规制剂粒度范围内，以及制剂的常规粘度范围内无法实施本发明并达到相应技术效果的情况下，权利要求1中没有限定三嗪酮类化合物的粒度范围和制剂的粘度范围，权利要求4-6中限定的三嗪酮类化合物的粒度范围、权利要求10-11中限定的制剂粘度范围较实施例宽，均不能构成导致其得不到说明书的支持的合理理由。

删除[panke]: 初步

删除[panke]: 结合

删除[panke]: 来使其满足制剂学需求

在其引用的权利要求得不到说明书支持的理由不能成立的前提下，权利要求12-22因引用关系而被认为也得不到支持的无效理由也不能成立。

综上所述，请求人提交的证据不能证明涉案专利权利要求1-22不符合专利法第22条第3款、专利法第26条第4款的规定，其无效宣告的理由均不成立。

设置格式[panke]: 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 行距: 多倍行距 1.45 字行, 不调整中文与数字之间的空格, 不调整西文与中文之间的空格, 定义网格后不调整右缩进

设置格式[panke]: 字体: (默认) Times New Roman, 字体颜色: 自动设置

基于以上理由，合议组作出如下审查决定。

删除[tiantian.v]:

三、决定

在专利权人于 2022 年 09 月 06 日修改的权利要求 1-22 的基础上维持 200880018446.X 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：田甜
主审员：潘珂
参审员：刘琳

专利局复审和无效审理部